

保釈に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 保釈の請求をすることができるのは、勾留されている被告人及びその弁護人のみである。
イ. 被疑者の国選弁護人は、公訴の提起後に改めて第一審の弁護人として選任されない限り、保釈の請求をすることができない。
ウ. 裁判所は、第一審の公判審理中に保釈の請求があったときは、刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合を除いて、保釈を許さなければならない。
エ. 裁判所は、保釈の請求がない場合又は刑事訴訟法第89条各号所定の事由がある場合でも、適当と認めるときは職権で保釈を許すことができる。
オ. 公訴の提起があった後、第1回公判期日までの保釈に関する裁判は、公訴の提起を受けた裁判所の事件の審判に関与すべき裁判官のみが行う。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.73	保 釈	正答率
共通H26-38	正 解	62%
	4	

ア 誤っている

88条1項。勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。

イ 誤っている

32条1項。公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。弁護人は、被告人の保釈請求権を有する（88条1項）。そのため、公訴提起前に選任された弁護人は、第一審においても、公訴提起後に改めて選任手続を経ることなく保釈請求することができる。

ウ 正しい

89条柱書。保釈の請求があったときは、89条各号所定の事由のある場合を除いては、これを許さなければならない。その趣旨は、被告人は第一審の有罪判決があるまでは、無罪推定を受けているため、適法な保釈の請求があった場合には、89条各号に該当する事由がある場合を除き、必ず保釈を許さなければならないとするものである。

エ 正しい

90条。裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。その趣旨は、89条により保釈されない場合でも、被告人に対して必要以上の苦痛を与えないため、公判出頭を確保できる場合には、裁判所の自由裁量により、職権で保釈することを認める点にある。なお、令和5年改正により344条2項が創設され、拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者についての裁量保釈は、保釈された場合に被告人が逃亡するおそれの程度が高くないと認めるに足りる相当な理由が無い限り、被告人が受ける不利益の程度が著しく高い場合でなければならないこととなった。

オ 誤っている

280条1項、規則187条1項。公訴の提起があった後第一回の公判期日までの勾留に関する処分は、公訴の提起を受けた裁判所の裁判官がこれをしなければならない。ただし、事件の審判に関与すべき裁判官は、その処分をすることができない。規則187条1項ただし書の趣旨は、事件を審判する裁判官に予断を生じさせない点にある。

以上により、正しい記述はウとエであり、したがって、正解は肢4となる。